

1502130-77.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... disse ter 22 anos de idade e já teve passagem por tráfico. Estava trabalhando de ajudante de entrega. Morava com sua tia. Sobre os fatos, disse que saiu da prisão devendo para o tráfico e os colocaram nesta casa para guardar as drogas. Recebia para pagar a sua dívida.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502130-77.2021.8.26.0542 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502130-77.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254779/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 20326419 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4083/21/427 -

01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ANDRADE ASSIS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

WESLEY ANDRADE ASSIS SILVA, qualificado nos autos à fl. 05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 15h30, na Rua Maria Fausta Martins, nº 130, viela 02, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 772 porções de maconha, 325 pedras de crack, 534 pinos de cocaína, 50 porções de haxixe, além de 93 frascos de lança-perfume, tudo com peso bruto de 3.291,99g, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 44/45).

Segundo a denúncia, na data sobredita, investigadores de polícia, durante cumprimento de diligências para elucidação de um crime de homicídio, foram até o

local dos fatos, oportunidade em que avistaram WESLEY sobre os telhados das casas vizinhas, tentando fugir. Diante disso, os policiais decidiram capturar o denunciado, o qual, ao ser interpelado, disse que fugia porquanto guardava drogas em sua casa, sendo responsável pelo abastecimento de biqueiras da região. O ingresso no imóvel foi franqueado por WESLEY, tendo os policiais, durante varredura, localizado as drogas acima descritas em cima de uma cama e sobre o telhado. Na residência, ainda, foram apreendidos equipamentos de contagens de cédula e balança de precisão. As drogas encontradas foram apreendidas e encaminhadas para exame, conforme laudo de constatação provisório de fls. 51/54. A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 101/102).

O acusado foi devidamente citado (fls. 119/120).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foi apresentada resposta à acusação e afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Wesley Andrade Assis Silva pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 40/43); no auto de exibição e apreensão (fls. 44/45); no laudo de constatação provisório (fls. 51/54) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/111), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo laudo pericial do lança-perfume (fls. 121/123), pelo laudo pericial da máquina de contagem de dinheiro (fls. 124/130), pelo dinheiro apreendido; bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Ailton Stefanin Pedreira Júnior, policial civil, relatou que na data dos fatos estava de serviço, a cumprir diligências pendentes a identificação de envolvidos no homicídio objeto do Processo 1502861-

57.2021.8.26.0127. Ao chegar na residência onde Wendel Gomes Duarte foi esfaqueado notaram que o indiciado tentou se evadir por cima dos telhados das residências vizinhas. Junto com seu parceiro, determinou para que Wesley descesse, mas ele continuou a fugir por cima das casas. O policial Júlio subiu em um barraco existente no local e depois disso o indiciado ao perceber que iria ser capturado desceu do telhado e continuou a correr, foi quando Ailton conseguiu conter o indiciado que estava muito agressivo e a todo momento tentando agredi-lo, o qual teve de fazer uso da força para o conte-lo. Depois de contido e algemado, perguntou-se ao mesmo o porquê de estar fugindo foi quando ele prontamente confessou que havia drogas em sua residência, sendo ele o responsável por abastecer três biqueiras nesta cidade. Indagado se poderiam adentrar a residência do mesmo para apreender a droga Wesley consentiu e após entrar na residência localizou uma parte da droga em cima de uma cama e o restante em cima do telhado. As drogas apreendidas e o indiciado capturado e apresentado na unidade policial (fls. 03). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos.

A testemunha Júlio César Batista Santos Sobrinho, policial civil, disse que não se recordava da ocorrência. Após ser lembrado, disse que foram cumprir diligências visando um homicídio e o acusado estava no telhado da casa vizinha, tendo sido detido com parte das drogas e outra parte dentro da casa. O acusado confessou que a droga era para abastecer a biqueira.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o

seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial, apesar de algumas divergências de um dos policiais acerca de onde as drogas foram apreendidas.

Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Wesley Andrade Assis Silva declarou que estava desempregado e precisando se manter, então passou a guardar drogas em sua residência para abastecer pontos de vendas. Além de guardar a droga levava para o ponto de venda. Indagado se permitiu aos policiais entrarem em sua residência disse que sim (fl. 04). Em juízo, disse ter 22 anos de idade e já teve passagem por tráfico. Estava trabalhando de ajudante de entrega. Morava com sua tia. Sobre os fatos, disse que saiu da prisão devendo para o tráfico e os colocaram nesta casa para guardar as drogas. Recebia para pagar a sua dívida.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos das testemunhas, que narraram em juízo de forma harmônica e uníssona como se deu a abordagem, tendo acusado confessado espontaneamente que guardava as drogas em sua residência. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Ressalta-se ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato provando) que envolve o acusado. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência: (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a relevante quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, bem como pelo acusado ser reincidente específico (F.A de fls. 57/59, 94/97 e certidão de fls. 60/61, 98/100), denotando não ser iniciante no mundo do crime e que se dedica às atividades criminosas.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 57/59, 94/97 e certidão de fls. 60/61, 98/100 – processo nº 0003009-03.2017.8.26.0542.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A. de fls. 57/59, 94/97 e certidão de fls. 60/61, 98/100), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ. Entretanto, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, oferecendo maior risco nos crimes desta natureza, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (F.A. de fls. 57/59, 94/97 e certidões de fls. 60/61, 98/100 - Processo nº 0003009-03.2017.8.26.0542), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, é reincidente.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR WESLEY ANDRADE ASSIS SILVA, qualificado nos autos à fl. 05, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária a cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fls. 44/45), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º D.P. de Carapicuíba, para que apresente o comprovante de depósito do dinheiro apreendido às fls. 44/45.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA